

单项选择题(每题 1 分)

1. 某境外母公司为其在我国境内子公司提供担保,收取担保费 100 万元。该母公司就收取的担保费应在我国缴纳的营业税为()。

- A. 3 万元
- B. 0
- C. 10 万元
- D. 5 万元

答案: D

解析: 营业税的征税在我国原则上采取属地原则,境外公司为境内公司提供担保,在我国缴纳的营业税=100*5%=5(万元)。

2. 某机械制造厂 2013 年拥有货车 3 辆,每辆货车的整备质量均为 1.499 吨,挂车 1 部,其整备质量为 1.2 吨,小汽车 2 辆。已知货车车船税税率为整备质量每吨年基准税额 16 元,小汽车车船税税率为每辆车基准税额 360 元。该厂 2013 年度应纳车船税为()。

- A. 792 元
- B. 441.6 元
- C. 811.2 元
- D. 801.55 元

答案: D

解析: 该厂 2013 年度应纳车船税
=1.499*3*16+1.2*16*50%+2*360=801.55(元)。

3. 下列各项税法原则中,属于税法适用原则的是()。

- A. 税收法定原则
- B. 税收公平原则
- C. 程序优于实体原则
- D. 实质课税原则

答案: C

解析: 税法的适用原则包括:①法律优位原则;②法律不溯及既往原则;③新法优于旧法原则;④特别法优于普通法的原则;⑤实体从旧、

程序从新原则；⑥程序优于实体原则。选项 A、B、D 均属于税法的基本原则。

4. 下列进口货物中，免征进口关税的是（）。

- A. 具有一定商业价值的货样
- B. 外国政府无偿赠送的物资
- C. 关税税额为人民币 80 元的一票货物
- D. 因保管不慎造成损坏的进口货物

答案： B

解析： 选项 A，无商业价值的广告品和货样，可免征关税；选项 C，关税税额在人民币 50 元以下的一票货物，可免征关税；选项 D，海关查验时已经破漏、损坏或者腐烂，经证明不是保管不慎造成的，可酌情减免进口关税。

5. 下列代理服务中，属于营业税征税范围的是（）。

- A. 代理记账
- B. 邮政代理
- C. 房产中介代理
- D. 货物运输代理

答案： C

解析： 代理记账、邮政代理、货物运输代理征收增值税。

6. 下列税务行政处罚情形中，当事人可以在税务机关作出税务行政处罚决定之前要求听证的是（）。

- A. 某中国公民被处以 500 元罚款
- B. 某公司被处以 5000 元罚款
- C. 某非营利组织被处以 15000 元罚款
- D. 某合伙企业被处以 1500 元罚款

答案： C

解析： 税务行政处罚听证的范围是对公民作出 2000 元以上，或者对法人或其他组织作出 1 万元以上罚款的案件。

7. 某高校教师 2014 年 8 月所取得的下列收入中，应计算缴纳个人所得税的是（）。

- A. 任职高校发放的午餐补助
- B. 国债利息收入
- C. 任职高校为其缴付的住房公积金
- D. 为某企业开设讲座取得的酬金

答案： A

解析： 午餐补贴属于员工取得与任职或者受雇有关的其他所得，属于工资、薪金所得。该所得不属于不征税的午餐补助；同时不属于免税的补贴、津贴以及免税的生活补助费等免纳个人所得税的所得。因此，员工午餐补贴应缴纳个人所得税。

8. 下列房屋及建筑物中，属于房产税征税范围的是（）。

- A. 建在室外的露天游泳池
- B. 农村的居住用房
- C. 尚未使用或出租而待售的商品房
- D. 个人拥有的市区经营性用房

答案： D

解析： 选项 A，建在室外的露天游泳池不满足房产定义不属于房产税征税范围；选项 B，房产税的征税范围不包括农村；选项 C，房地产开发企业建造的商品房，在出售前，不征收房产税。

9. 位于市区的甲汽车轮胎厂，2014 年 5 月实际缴纳增值税和消费税 362 万元。其中包括位于县城的乙企业代收代缴的消费税 30 万元、进口环节增值税和消费税 50 万元、被税务机关查补的增值税 12 万元，补交增值税同时缴纳的滞纳金和罚款共计 8 万元。则甲厂本月应向所在市区税务机关缴纳的城市维护建设税为（）。

- A. 19.74 万元
- B. 18.9 万元
- C. 25.34 万元
- D. 20.3 万元

答案： A

解析： 本月应向所在市区税务机关缴纳的城市维护建设税
= $(362-30-50)*7\%=19.74$ （万元）。

10. 房地产开发企业进行土地增值税清算时，下列各项中，允许在计算增值额时扣除的是（）。

- A. 已售精装修房屋的装修费用
- B. 加罚的利息
- C. 未取得建筑安装施工企业开具发票的扣留质量保证金
- D. 逾期开发土地缴纳的土地闲置费

答案： A

解析： 选项 B，对于超过贷款期限的利息部分和加罚的利息不允许在计算增值额时扣除。选项 C，在计算土地增值税时，建筑安装施工企业就质量保证金对房地产开发企业开具发票的，按发票所载金额予以扣除；未开具发票的，扣留的质保金不得计算扣除。选项 D，房地产开发企业逾期开发土地缴纳的土地闲置费不得扣除。

11. 下列土地中，免征城镇土地使用税的是（）。

- A. 公园内建设照相馆使用的土地
- B. 营利性医疗机构自用的土地
- C. 公安部门无偿使用铁路企业的应税土地
- D. 生产企业使用海关部门的免税土地

答案： C

解析： 免税单位无偿使用纳税单位的土地（如公安、海关等单位使用铁路、民航等单位的土地），免征城镇土地使用税。

12. 下列各项支出中，可以在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是（）。

- A. 合理的劳动保护支出
- B. 向投资者支付的股息
- C. 内部营业机构之间支付的佣金
- D. 为投资者交付的商业保险费

答案： A

解析： 选项 B、C，在计算应纳税所得额时，支出不得扣除的有：①向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；②企业所得税税款；③企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除等。选项 D，除企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的其他人身安全保险费和国务院、税务主管部门规定可以扣除的其他商业保险外，企业为投资者或职工支付的商业保险费，不得扣除。

13. 我国某公司 2014 年 3 月从国内甲港口出口一批锌锭到国外，货物成交价格 170 万元（不含出口关税），其中包括货物运抵甲港口转载前的运输费 10 万元，单独列明支付给境外的佣金 12 万元。甲港口到国外目的地港口之间的运输保险费 20 万元。锌锭出口关税税率为 20%。该公司出口锌锭应缴纳的出口关税为（）。

- A. 29.6 元
- B. 25.6 元
- C. 34 元
- D. 31.6 元

答案： D

解析： 该公司出口锌锭应缴纳的出口关税 $= (170 - 12) \times 20\% = 31.6$ （元）。

14. 杨某 2013 年 5 月因身体原因提前 20 个月退休，企业按照统一标准发放给杨某一次性补贴 120000。杨某应就该项一次性补贴缴纳的个人所得税为（）。

- A. 2900 元
- B. 11895 元
- C. 9900 元
- D. 4895 元

答案： A

解析： $120000 / 20 = 6000$ （元）， $(6000 - 3500) = 2500$ （元），适用 10% 的税率，速算扣除数为 105，按照公式，一次性补贴收入应当缴纳的税款 $= [(120000 / 20 - 3500) \times 10\% - 105] \times 20 = 2900$ （元）。

15. 甲市某汽车企业为增值税一般纳税人。2014 年 5 月在甲市销售自产小汽车 300 辆，不含税售价 18 万元/辆，另收取优质费 2 万元/辆。将

200 辆小汽车发往乙市一经贸公司代销，取得的代销清单显示当月销售 120 辆、不含税售价 18.5 万元/辆。小汽车消费税税率为 5%。则该汽车企业当月应向甲市税务机关申报缴纳的消费税为（）。

- A. 300 万元
- B. 295.64 万元
- C. 411 万元
- D. 406.64 万元

答案： D

解析： 该汽车企业当月应向甲市税务机关申报缴纳的消费税
 $= (18 \times 300 + 300 \times 2 + 120 \times 18.5) \times 5\% = 411$ （万元）。

16. 下列生产或开采的资源产品中，不征收资源税的是（）。

- A. 焦煤
- B. 卤水
- C. 与原油同时开采的天然气
- D. 地面抽采的煤层气

答案： D

解析： 从 2007 年 1 月 1 日起，对地面抽采煤层气暂不征收资源税。煤层气是指赋存于煤层及其围岩中与煤炭资源伴生的非常规天然气，也称煤矿瓦斯。

17. 某企业支付给员工工资每月 10000 元，“五险一金”允许抵扣 2000 元，年终奖 60000 元，计算下列的税收筹划缴纳税款最少的是（）。

- A. 年终奖 55000 元，每月工资 15000 元
- B. 年终奖 55500 元，每月工资 14500 元
- C. 年终奖 54000 元，每月工资 16000 元
- D. 年终奖 60000 元，每月工资 10000 元

答案： C

解析： 选项 A： $55000/12=4583.33$ （元），适用税率是 20%，速算扣除数是 555 元； $15000-2000-3500=9500$ （元），适用税率是 25%，速算扣除数是 1005 元。个人所得税共计 $=55000 \times 20\% - 555 + 9500 \times 25\% - 1005 = 11815$ （元）。选项 B： $55500/12=4625$ （元），适用税率是 20%，速算扣除数是 555 元； $14500-2000-3500=9000$ （元），适用税率是 20%，速算扣除

数是 555 元。个人所得税共计 = $55500 \times 20\% - 555 + 9000 \times 20\% - 555 = 11790$ (元); 选项 C: $54000 / 12 = 4500$ (元), 适用税率式 10%, 速算扣除数是 105 元; $16000 - 2000 - 3500 = 10500$ (元), 适用税率式 25%, 速算扣除数是 1005 元; 个人所得税共计 = $54000 \times 10\% - 105 + 10500 \times 25\% - 1005 = 6915$ (元); 选项 D: $60000 / 12 = 5000$ (元), 适用税率是 20%, 速算扣除数是 555 元; $10000 - 2000 - 3500 = 4500$ (元), 适用税率是 10%, 速算扣除数是 105 元; 个人所得税共计 = $60000 \times 20\% - 555 + 4500 \times 10\% - 105 = 11790$ (元)。所以选项 C 正确。

18. 某地板企业为增值税一般纳税人, 2014 年 1 月销售资产地板 2 批: 第一批 800 箱, 取得不含税收入 160 万元, 第二批 500 箱, 取得不含税收入 113 万元, 另将同型号地板 200 箱赠送给福利院, 300 箱发放给职工工作福利, 已知实木地板消费税率为 5%, 该企业当月应缴纳消费税 () 万元。

- A. 18.9
- B. 16.8
- C. 19.3
- D. 18.98

答案: A

解析: 应纳消费税

= $[(160 + 113) / (800 + 500) \times (200 + 300) + 160 + 113] \times 5\% = 18.9$ (万元)。

19. 某贸易公司 2014 年 6 月以邮运方式从国外进口一批化妆品, 经海关审定的货物价格为 30 万元、邮费 1 万元, 当月将该批化妆品销售取得不含税收入 55 万元, 该批化妆品关税税率为 15%、消费税税率为 30%。该公司当月应缴纳的消费税为 ()。

- A. 12.86 万元
- B. 9 万元
- C. 15.28 万元
- D. 14.79 万元

答案: C

解析: 该公司当月应缴纳的消费税

= $(30 + 1) \times (1 + 15\%) / (1 - 30\%) \times 30\% = 15.28$ (万元)。

20. 下列关于退还纳税人多缴税款的表述中，正确的是（）。

- A. 税务机关发现多缴税款的，在退还税款的同时，应一并计算银行同期存款利息
- B. 纳税人发现多缴税款但距缴款日期已超过 3 年的，税务机关不再退还多缴税款
- C. 纳税人发现当年预缴企业所得税款超过应缴税额的，可要求退款并加计银行同期存款利息
- D. 税务机关发现多缴税款但距缴款日期已经超过 1 年的，税务机关不再退还多缴税款

答案： A

解析： 选项 B，纳税人发现的，可以自结算缴纳税款之日起 3 年内要求退还；选项 C，纳税人依法可以享受减免税待遇，但未享受而多缴税款的，凡属于无明确规定需经税务机关审批或没有规定申请期限的，纳税人可以在《征管法》第五十一条规定的期限内申请减免税，要求退还多缴的税款，但不加算银行同期存款利息；选项 D，税务机关发现的多缴税款，无论多长时间，都应当退还给纳税人。

21. 某企业 2013 年期初营业账簿记载的实收资本和资本公积金额为 500 万元，当年该企业增加实收资本 120 万元，新建其他账簿 12 本。领受专利局发给的专利证 1 件、税务机关重新核发的税务登记证 1 件。该企业上述凭证 2013 年应纳印花税为（）。

- A. 70 元
- B. 65 元
- C. 3165 元
- D. 665 元

答案： D

解析： 应缴纳的印花税=120*0.5‰*10000+12*5+5=665（元）。

22. 下列耕地占用的情形中，属于免征耕地占用税的是（）。

- A. 建厂房占用鱼塘
- B. 医院占用耕地
- C. 商品房建设占用林地
- D. 高尔夫球场占用耕地

答案： B

解析： 学校、幼儿园、养老院、医院占用耕地免征耕地占用税。

23. 某电梯生产企业为增值税一般纳税人，2014 年 5 月购进原材料取得的增值税专用发票上注明价款 500 万元、税额 85 万元；当月销售自产电梯 6 部并负责安装，开具普通发票取得含税销售额 737.1 万元、安装费 35.1 万元、保养费 14.04 万元、维修费 7.02 万元。该企业 5 月应缴纳的增值税为（）。

- A. 25.16 万元
- B. 22.1 万元
- C. 30.26 万元
- D. 28.22 万元

答案： C

解析： 企业 5 月应缴纳的增值税

$= (737.1 + 35.1 + 14.04 + 7.02) / (1 + 17\%) \times 17\% - 85 = 30.26$ （万元）。

24. 甲企业为增值税一般纳税人，2014 年 1 月外购一批木材，取得增值税专用发票注明价款 50 万元、税额 8.5 万元；将该批木材运往乙企业委托其加工木制一次性筷子，取得税务局代开的小规模纳税人运输业专用发票注明运费 1 万元、税额 0.03 万元，支付不含税委托加工费 5 万元，假定乙企业无同类产品对外销售，木制一次性筷子消费税税率为 5%。乙企业当月应代收代缴的消费税为（）。

- A. 2.62 万元
- B. 2.95 万元
- C. 2.89 万元
- D. 2.67 万元

答案： B

解析： 组成计税价格 $= (50 + 1 - 0.03 + 5) / (1 - 5\%) = 58.916$ 万元，应代收代缴的消费税 $= 58.916 \times 5\% = 2.95$ 万元。

多项选择题(每题 1.5 分)

25. 李某受托代办车辆维修和车检手续过程中发生的下列费用，其收取方应缴纳营业税的有（）。

- A. 维修厂收取的维修费
- B. 李某收取的代办费
- C. 交管部门收取的交通违规罚款
- D. 保险公司收取的保险费

答案： BD

解析： 选项 A，修理修配劳务应缴纳增值税；选项 C，不交营业税。

26. 某外籍个人受某外国公司委派于 2013 年 8 月开始赴中国担任其驻华代表处首席代表，截止 2013 年 12 月 31 日未离开中国。该外籍个人 2013 年取得的下列所得中，属于来源于中国境内所得的有（）。

- A. 因在中国任职而取得的由境外总公司发放的工资收入
- B. 9 月出席境内某经济论坛做主题发言取得的收入
- C. 11 月将其拥有的专利技术许可一境外公司在大陆的分支机构使用取得的收入
- D. 10 月将其拥有的境外房产出租给中国一公司驻该国常设机构取得的租金收入

答案： ABCD

解析： 对于在中国境内无住所而在中国境内连续或累计居住超过 90 日，或在税收协定规定的期间中在中国境内连续或累计居住超过 183 日但不满 1 年的个人纳税义务人，其实际在中国境内工作期间取得的由中国境内企业或个人雇主支付和由境外企业或个人雇主支付的工资薪金所得，均应申报缴纳个人所得税；其在中国境外工作期间取得的工资、薪金所得，除担任中国境内企业董事或高层管理人员的个人外，不予征收个人所得税。

27. 某汽车制造企业缴纳的下列税种中，应向国家税务局系统申报缴纳的有（）。

- A. 车辆购置税
- B. 消费税
- C. 城市维护建设税
- D. 城镇土地使用税

答案： ABC

解析： 国家税务局系统负责征收和管理的税种有：增值税，消费税，车辆购置税，铁道部门、各银行总行、各保险总公司集中缴纳的营业税、所得税、城市维护建设税等。选项 D，城镇土地使用税属于地方税务局系统负责征收和管理的。

28. 下列关于契税计税依据的表述中，正确的有（）。

- A. 接受赠与的房屋参照市场价格核定计税依据
- B. 购买的房屋以成交价格作为计税依据
- C. 转让以划拨方式取得的土地使用权以补交的土地使用权出让金作为计税依据
- D. 采取分期付款方式购买的房屋参照市场价格核定计税依据

答案： AB

解析： 选项 A，土地使用权赠与、房屋赠与，由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定；选项 B，国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖，以成交价格为计税依据；选项 C，以划拨方式取得土地使用权，计税依据为补交的土地使用权出让费用或者土地收益；选项 D，采取分期付款方式购买房屋附属设施土地使用权、房屋所有权的，应按合同规定的总价款计征契税。

29. 下列关于城市维护建设税减免税规定的表述中，正确的有（）。

- A. 对国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税
- B. 城市维护建设税随“三税”的减免而减免
- C. 因减免税而对“三税”进行退库的，可同时对已征收的城市维护建设税实施退库
- D. 对海关代征的进口产品增值税和消费税应减半征收城市维护建设税

答案： ABC

解析： 城建税的税收减免具体有以下几种情况：①城建税按减免后实际缴纳的“三税”税额计征，即随“三税”的减免而减免；②对于因减免税而需进行“三税”退库的，城建税也可同时退库；③海关对进口产品代征的增值税、消费税，不征收城建税；④对“三税”实行先征后返、先征后退、即征即退办法的，除另有规定外，对随“三税”附征的城市

维护建设税和教育费附加，一律不退（返）还；⑤为支持国家重大水利工程建设，对国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税。

30. 某钢铁公司 2014 年 7 月购进一台铣床并在当月投入使用，取得的增值税专用发票注明价款 100 万元、税额 17 万元。同时购进多套备用件。取得的增值税专用发票注明价款 2 万元，税额 0.34 万元。公司预计 2014~2016 年连续亏损。现公司拟对该固定资产进行税收筹划。下列建议正确的有（）。

- A. 将备用件计入固定资产原值
- B. 适当延长折旧年限
- C. 将增值税进项税额计入固定资产原值.
- D. 从 2014 年 12 月开始计提折旧

答案： AB

解析： 由于亏损企业费用的扩大不能在当期的企业所得税前得到扣除，即使延续扣除也有 5 年时间的限定。因此，企业在亏损期间购置固定资产，应尽可能多地将相关费用计入固定资产原值，使这些费用通过折旧的方式在以后年度实现；亏损企业的折旧年限可适当延长，以便将折旧费用在更长的周期中摊销；因税法对折旧年限只规定了下限没有规定上限，因此，企业可以作出安排。选项 C，购进固定资产的增值税进项税可以直接抵扣；选项 D，企业应当自固定资产投入使用的次月起计算折旧。

31. 属于中央政府和地方共享收入的有（）。

- A. 消费税
- B. 营业税
- C. 资源税
- D. 城市建设税

答案： BCD

解析： 选项 B，营业税：铁道部、各银行总行、各保险总公司集中缴纳的部分归中央政府，其余部分归地方政府；选项 C，资源税：海洋石油企业缴纳的部分归中央政府，其余部分归地方政府；选项 D，城市维护建设税：铁道部、各银行总行、各保险总公司集中缴纳的部分归中央政府，其余部分归地方政府。

32. 下列船舶中，免征船舶吨税的有（）。

- A. 养殖渔船
- B. 应纳税额为人民币 100 元的船舶
- C. 军队征用的船舶
- D. 非机动驳船

答案： ACD

解析： 选项 B，应纳税额在人民币 50 元以下的船舶免征船舶吨税。

33. 下列利息所得中，免征企业所得税的有（）。

- A. 外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得
- B. 外国银行的中国分行向中国居民企业提供贷款取得的利息所得
- C. 国际金融组织向中国居民企业提供优惠贷款取得的利息所得
- D. 国际金融组织向中国政府提供优惠贷款取得的利息所得

答案： ACD

解析： 非居民企业取得下列所得免征企业所得税：①外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得；②国际金融组织向中国政府 and 居民企业提供优惠贷款取得的利息所得；③经国务院批准的其他所得。

34. 某旅游公司 2014 年 8 月从游艇生产企业购进一艘游艇，取得的增值税专用发票注明价款 120 万元、税额 20.4 万元；从汽车贸易公司购进一辆小汽车，取得增值税机动车统一销售发票注明价款 40 万元、税额 6.8 万元；游艇的消费税税率为 10%，小汽车消费税税率为 5%。下列关于上述业务相关纳税事项的表述中，正确的有（）。

- A. 汽车贸易公司应缴纳消费税 2 万元
- B. 旅游公司应缴纳小汽车的车辆购置税 4 万元
- C. 旅游公司应缴纳游艇车辆购置税 12 万元
- D. 游艇生产企业应缴纳消费税 12 万元

答案： BD

解析： 选项 A，旅游公司从汽车贸易公司购进一辆小汽车，如果该汽车是贸易公司进口，汽车贸易公司应缴纳消费税=40*5%=2 万元，如果是从国内生产商购进，则该消费税应当有国内生产商缴纳；选项 B，车辆购置税的纳税人是指在我国境内购置应税车辆的单位和个人，因此旅游公司应缴纳小汽车车辆购置税=40*10%=4 万元；选项 C，游艇不属于车

辆购置税的征收范围；选项 D，游艇生产企业应缴纳消费税=120*10%=12 万元。

35. 税务机关实施的下列具体行政行为中，属于行政复议受案范围的有（）。

- A. 代开发票
- B. 增值税一般纳税人资格认定
- C. 纳税信用等级评定
- D. 税收保全措施

答案： ABCD

解析： 行政复议受案范围有：①行政许可、行政审批行为；②发票管理行为，包括发售、收缴、代开发票等；③税收保全措施、强制执行措施；④资格认定行为；⑤不依法确认纳税担保行为；⑥政府信息公开工作中的具体行政行为；⑦纳税信用等级评定行为；⑧通知出入境管理机构阻止出境行为等。

36. 下列属于税务行政处罚的种类的是（）。

- A. 罚款
- B. 没收违法所得
- C. 停止出口退税权
- D. 停止开具发票

答案： ABC

解析： 现行执行的税务行政处罚种类主要有：罚款、没收财物和违法所得、停止出口退税权。

37. 张某在足球世界杯期间参加下列活动所获得收益中，应当缴纳个人所得税的有（）。

- A. 参加某电商的秒杀活动，以 100 元购得原价 2000 元的足球鞋一双
- B. 作为某航空公司金卡会员被邀请参加世界杯抽奖活动，抽得市价 2500 元球衣一套
- C. 参加某电台举办世界杯精彩活动，获得价值 6000 元的赴巴西机票一张
- D. 为赴巴西看球，开通手机全球漫游套餐，获赠价值 1500 元的手机一部

答案： BC

解析： 个人所得税征税范围：工资、薪金所得；个体工商户的生产、经营所得；对企事业单位的承包经营、承租经营所得；劳务报酬所得；稿酬所得；特许权使用费所得；利息、股息、红利所得；财产租赁所得；财产转让所得；偶然所得；经国务院财政部门确定征税的其他所得。选项 B、C 属于偶然所得；选项 A、D 不属于个人所得税的征税范围。

38. 下列凭证中，属于印花税征税范围的有（）。

- A. 银行设置的现金收付登记簿
- B. 出版单位与发行单位之间订立的图书订购单
- C. 电网与用户之间签订的供用电合同
- D. 个人出租门店签订的租赁合同

答案： BD

解析： 选项 A，银行根据业务管理需要设置的各种登记簿，如空白重要凭证登记簿、有价单证登记簿、现金收付登记簿等，其记载的内容与资金活动无关，仅用于内部备查，属于非营业账簿，均不征收印花税；选项 C，电网与用户之间签订的供用电合同不属于印花税列举征税的凭证，不征收印花税。

计算分析题(每题 5 分)

39.

张女士为 A 市甲超市财务管理人员，她从 2014 年 1 月份开始建立家庭消费电子账，6 月份从甲超市购买了下列商品：(1)粉底液一盒，支出 400 元。(2)白酒 1000 克，支出 640 元。(3)食品支出 1010 元，其中：橄榄油 2500 克，支出 400 元；淀粉 1000 克，支出 10 元；新鲜蔬菜 50 千克，支出 600 元。同时她对部分商品的供货渠道和价格进行了追溯，主要数据如下：

	粉底液	白酒	橄榄油	淀粉	新鲜蔬菜
供货商	B 市化妆品厂	B 市白酒厂	A 市外贸公司	A 市调料厂	A 市蔬菜公司
供货方式	自产自销	自产自销	进口销售	自产自销	外购批发
不含增值税供货价	300 元/盒	260 元/500 克	60 元/500 克	3 元/500 克	3 元/500 克

（其他相关资料：化妆品的消费税税率为 30%，白酒消费税税率 20% 加 0.5 元/500 克）

（其他相关资料：化妆品的消费税税率为 30%，白酒消费税税率 20% 加 0.5 元/500 克）

根据上述资料，计算回答下列问题，每问需计算出合计数。

要求：

- (1) 计算甲超市销售给张女士粉底液的增值税销项税额。
- (2) 计算甲超市销售给张女士白酒的增值税销项税额。
- (3) 计算甲超市销售给张女士食品的增值税销项税额。
- (4) 计算张女士购买粉底液支出中包含的消费税税额，并确定消费税的纳税人纳税地点。
- (5) 计算张女士购买白酒支出中包含的消费税税额，并确定消费税的纳税人和纳税地点。

答案：

- (1) 甲超市销售给张女士粉底液的增值税销项税额
 $= 400 / (1 + 17\%) \times 17\% = 58.12$ （元）
- (2) 甲超市销售给张女士白酒的增值税销项税额
 $= 640 / (1 + 17\%) \times 17\% = 92.99$ （元）
- (3) 甲超市销售给张女士食品的增值税销项税额
 $= 400 / (1 + 13\%) \times 13\% + 10 / (1 + 17\%) \times 17\% = 47.47$ （元）
- (4) 张女士购买粉底液支出包含的消费税税额 $= 300 \times 30\% = 90$ （元）消费税的纳税人是 B 市化妆品厂，纳税地点是 B 市化妆品厂机构所在地的主管税务机关。
- (5) 张女士购买白酒支出中包含的消费税税额
 $= 260 \times 2 \times 20\% + 2 \times 0.5 = 105$ （元）消费税的纳税人是 B 市白酒厂，纳税地点是 B 市白酒厂机构所在地的主管税务机关。

解析：

40.

某市一民营客运公司组织优秀员工 50 人赴深港五日游，公司用自有客车将他们送至深圳某港口岸，然后委托可从事跨境业务的深圳甲旅游公司承接后面的行程，按每人 8000 元共支付给甲旅游公司旅游费 40 万元。甲公司发生的支付如下：(1)向深圳乙车行租赁了两辆拥有深港两地运营牌照的大巴用于在香港运输，均由乙车行配备司机，共支付 10 万元。(2)支付给香港旅游公司在香港接团费用 9 万元。(3)支付深圳门票费 4 万元，食宿费 5 万元，购买旅游保险 2 万元，导游工资 2 万元。（其他相关资料：客运公司同期所出售的由其所在地深圳某口岸的客票票价为每人 200 元，所有经营主体非小规模纳税人，当月无可抵扣进项税额。）根据上述资料，计算回答下列问题。每问需计算出合计数。

要求：

- (1) 计算甲旅游公司取得旅游收入应缴纳的营业税，并请说明其计税依据确定的理由。
- (2) 乙车行取得的租车收入是否需要缴纳增值税或营业税？请说明理由。如需要，请计算其应纳税额。
- (3) 该民营客运公司用自有客车将员工送至深圳口岸是否需要缴纳增值税或营业税？请说明理由。如需计算，请计算其应纳税额。
- (4) 甲旅游公司在计算缴纳营业税时就其境外支付的可扣除部分，应向主管税务机关提交何种材料？若税务机关有疑义，还应补充提交何种材料？

答案：

- (1) 甲旅游公司取得旅游收入应缴纳的营业税 = $(40 - 10 - 9 - 4 - 5) \times 5\% = 0.6$ （万元）纳税人从事旅游业务的，以其取得的全部价款和价外费用扣除替旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为营业额。除此之外如签证费、保险费、会务费、业务招待费等其他费用均不得扣除。
- (2) 乙车行取得的租车收入无需缴纳增值税和营业税。境内的单位和个人提供的往返香港、澳门、台湾的交通运输服务以及在香港、澳门、台湾提供的交通运输服务（港澳台运输服务），适用增值税零税率。

(3) 该民营客运公司用自有客车将员工送至深圳口岸不需要缴纳增值税。单位或个体工商户为员工提供应税服务，属于非营业活动，不需要缴纳增值税。

(4) 甲旅游公司在计算缴纳营业税时，就其境外支付的可扣除部分，应向主管税务机关提交境外单位或个人的签收单据，税务机关对签收单据有疑义的，还应补充提交境外公证机构的确认证明。

解析：

41.

某高校赵教授 2014 年取得部分收入项目如下：(1) 1 日从学校取得的收入包括基本工资 3200 元，教授津贴 6000 元，因公出差取得差旅费津贴 420 元，按照所在省人民政府规定的比例提取并缴付的“五险一金” 1455 元。(2) 5 月 10 日因担任另一高校博士论文答辩取得答辩费 5000 元，同日晚上为学校作一场学术报告取得收入 3000 元。(3) 自 1 月 1 日起将自有面积为 120 平方米的住房按市场价格出租给李某居住，每月租金 5500 元，租期为 1 年，全年租金收入 66000 元。其中 7 月份因墙面开裂发生维修费用 3200 元，取得装修公司出具的正式发票。(4) 7 月取得国债利息收入 1850 元，一年期定期储蓄存款利息收入 375 元，某上市公司发行的企业债利息收入 1000 元。(5) 8 月份因持有两年前购买的某上市公司股票 13000 股，取得该公司年中股票分红所得 2600 元。附：工资薪金所得个人所得税税率表。

级数	全月含税应纳税所得额	税率 (%)	速算扣除数 (元)
1	不超过 1 500 元的	3	0
2	超过 1 500 ~ 4 500 元的部分	10	105
3	超过 4 500 ~ 9 000 元的部分	20	555
4	超过 9 000 ~ 35 000 元的部分	25	1 005
5	超过 35 000 ~ 55 000 元的部分	30	2 755
6	超过 55 000 ~ 80 000 元的部分	35	5 505
7	超过 80 000 元的部分	45	13 505

根据以上资料，计算回答下列问题，每问需计算出合计数。

要求：

- (1) 计算赵教授 1 月从学校取得的收入应缴纳个人所得税。
- (2) 计算赵教授 5 月 10 日取得的答辩费和作学术报告取得收入应缴纳的个人所得税。
- (3) 计算赵教授 7 月取得的租金收入应缴纳的个人所得税。（不考虑租金收入应缴纳的其他税收及附加）

(4) 计算赵教授 7 月取得的利息收入应缴纳的个人所得税。

(5)，计算赵教授 8 月份取得上市公司股票分红收入应缴纳的个人所得税。

答案：

(1) 除工资、薪金以外，奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴也被确定为工资、薪金范畴。个人领取原提存的住房公积金、医疗保险金、基本养老保险金时，免予征收个人所得税。应纳税额

$$=(6000+3200-1455-3500)*10\%-105=319.5 \text{ (元)}。$$

(2) 个人兼职取得的收入应按照“劳务报酬所得”应税项目缴纳个人所得税，劳务报酬是按照“次”征收个人所得税。论文答辩

$$=5000*(1-20%)*20\%=800 \text{ (元)}；学术报告=(3000-800)*20\%=440 \text{ (元)}。$$

赵教授 5 月 10 日取得的答辩费和作学术报告取得收入应缴纳的个人所得税=800+440=1240 (元)。

(3) 纳税人出租房屋期间发生的修缮费用，以每次 800 元为限，一次扣除不完的，准予在下一次继续扣除，直到扣完为止；由于不需要考虑其他税收及附加，则赵教授 7 月取得的租金收入应缴纳的个人所得税

$$=(5500-800)*(1-20%)*10\%=376 \text{ (元)}。$$

(4) 居民储蓄利息自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息的个人所得税。国债利息免征个人所得税，因此赵教授 7 月取得利息收入应缴纳的个人所得税=1000*20%=200 (元)。

(5) 2013 年 1 月 1 日以后，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。按上述标准计算的应纳税所得额统一适用 20% 的税率计征个人所得税。赵教授 8 月份取得上市公司股票分红收入应缴纳的个人所得税=2600*25%*20%=130 (元)。

解析：

某啤酒屋 2014 年 6 月世界杯期间发生业务如下：(1)店堂点餐消费收入 400000 元，含销售瓶装啤酒 2 吨，收入 50000 元，用自由设备酿啤酒 0.5 吨，收入 20000 元。(2)KTV 包房取得收入 150000，含观看通宵球赛包房收入 80000 元、零食收入 40000、瓶装啤酒 1 吨，收入 30000 元。(3)、打包外卖餐饮收入 100000 元，含销售听装啤酒 0.2 吨，收入 60000 元。(4)当月外购食材 200000 元，其中部分取得增值税专用发票，注明价款 80000 元、税额 13600 元，无法区分食材的具体用途。（其他相关资料：啤酒的消费税税为 250 元/吨，娱乐业营业税税为 20%，啤酒屋按增值税小规模纳税人缴纳相关增值税。）根据上述资料，计算回答下列问题，每问需要计算出合计数。

要求：

- (1)啤酒屋应缴纳的服务业营业税。
- (2)啤酒屋应缴纳的娱乐业营业税。
- (3)啤酒屋应缴纳的消费税。
- (4)啤酒屋应缴纳的增值税。

答案：

- (1)点餐消费收入应当按照“服务业——饮食业”缴纳营业税。啤酒屋应缴纳的服务业营业税=400000*5%=20000（元）。
- (2)KTV 包房取得收入应当按照“娱乐业”缴纳营业税。啤酒屋应缴纳的娱乐业营业税=150000*20%=30000（元）。
- (3)对饮食业、娱乐业举办的啤酒屋（啤酒坊）利用啤酒生产设备生产的啤酒，应当征收消费税。啤酒屋应缴纳的消费税=0.5*250=125（元）。
- (4)非现场消费的食品收入应当缴纳增值税。啤酒屋应缴纳的增值税=100000/(1+3%)*3%=2912.62（元）。

解析：

综合题(每题 10 分)

43.

位于县城的某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2014年8月生产经营活动如下:(1)进口仪器设备一台,国外买价64000元,运抵我国入关前支付的运费4200元,保险费3800元,入关后运抵企业所在地,取得运输公司开具的增值税专用发票注明运费1600元,税额176元。(2)外购食用酒精100吨,每吨不含税价8000元,取得增值税发票上注明的金额800000元,税额136000元。取得的运输业增值税专用发票上注明运费金额50000元,税额5500元,取得的增值税专用发票上注明装卸费30000元,税额1800元。(3)销售粮食白酒60吨给某专卖店,每吨销售价格26000元,增值税销项税额4420元,共计应收含税销售额1825200元,由于专卖店提前支付价款,企业给予专卖店3%的销售折扣,实际收款1770444元,另外,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费120000元,税额13200元。(4)销售和业务(3)同品牌粮食白酒50吨给独立核算的全资子公司(销售公司),每吨售价20000元,开具增值税专用发票取得销售额共计1000000元,税额170000元。(5)直接零售给消费者个人薯类白酒25吨,每吨售价33462元,并开具普通发票,共计取得含税销售额836550元。(6)月末盘存时发现,由于管理不善当月购进的酒精被盗2.5吨,经主管税务机关确认作为损失转营业外支出处理。(其他相关资料:关税税率12%,白酒消费税税率20%加0.5元/500克,上述业务涉及的相关票据均已通过主管税务机关比对认证)该白酒生产企业自行计算8月应缴纳的各项税费如下:

A. 进口设备应纳增值税

$$=(64000+4200+3800+1600)*(1+12%)*17\%=14013.44 \text{ 元}$$

B. 所抵扣的进项税额

$$=136000+176+5500+1800+13200+14013.44=170689.44 \text{ 元}$$

$$\text{C. 销项税额}=(1770444+1000000+836550)*17\%=613188.98 \text{ 元}$$

$$\text{D. 损失酒精转出进项税额}=2.5*8000*17\%=3400 \text{ 元}$$

$$\text{E. 应纳增值税}=613188.98-170689.44+3400=445899.54 \text{ 元}$$

F. 应纳消费税

$$=(1770444+1000000+836550)*20\%+(60+50+25)*2000*0.5=721398.8+135000=856398.8 \text{ 元}$$

G. 应纳城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

$$=(445899.54+856398.8)*(5\%+3\%+2\%)=130229.83 \text{ 元。}$$

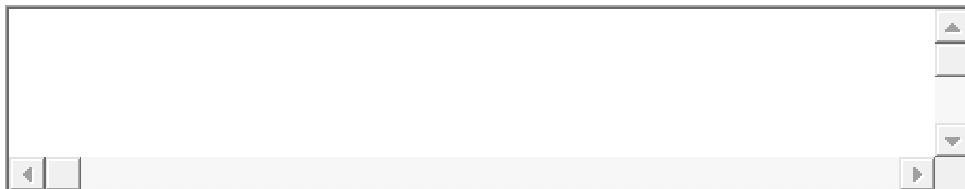
要求:

(1)按A至G的顺序支出该企业自行计算8月应纳税额的错误之处,并简要说明理由。

(2)计算该企业进口设备应缴纳的增值税。

(3)计算该企业8月可抵扣的进项税额。

- (4) 计算该企业 8 月的销项税额。
- (5) 计算该企业损失酒精应转出的进项税额。
- (6) 计算该企业 8 月应缴纳的增值税。
- (7) 计算该企业 8 月应缴纳的消费税。
- (8) 计算该企业 8 月应缴纳的城建税、教育费附加和地方教育附加。



答案：

1. (1) A 入关后发生的运费不应计入完税价格。关税完税价格包括入关前发生的运保费，不能包括入关后发生的费用。所以 1600 元不能计入关税完税价格。由于 A 中的进口环节的增值税计算错误，所以 B 中可以抵扣的进项税额 14013.44 元也是错误的。C 纳税人销售货物时实行的现金折扣应当按照扣除折扣前的销售额计算销项税额，销售给专卖店的粮食不应扣除 3% 的销售折扣，应以应收的销售额计算销项税额。零售给消费者个人薯类白酒销项税计算错误，应换算为不含税价后计算。D 中没有计算运费和装卸费应当转出的进项税额。因管理不善发生的损失，其相关的运费和装卸费的进项税额也不得抵扣，应做转出处理。E 以上 ABCD 计算错误，所以此步骤计算错误。F 白酒的销售额不能扣除 3% 的销售折扣，直接零售给个人的白酒销售额要换算为不含税的进行计算。G 以上消费税、增值税计算错误，所以此步骤也是错误的。

(2) 该企业进口设备应纳增值税

$$= (64000 + 4200 + 3800) \times (1 + 12\%) \times 17\% = 13708.8 \text{ (元)}。$$

(3) 该企业 8 月可抵扣的进项税额

$$= 136000 + 176 + 5500 + 1800 + 13200 + 13708.8 = 170384.8 \text{ (元)}。$$

(4) 该企业 8 月的销项税额

$$= (1825200 + 836550) / (1 + 17\%) \times 17\% + 1700000 = 556750 \text{ (元)}。$$

(5) 该企业损失酒精转出进项税额

$$= 2.5 \times 8000 \times 17\% + (5500 + 1800) \times 2.5 / 100 = 3582.5 \text{ (元)}。$$

(6) 该企业 8 月应纳增值税 = $556750 - (170384.8 - 3582.5) = 389947.7 \text{ (元)}。$

(7) 应纳消费税

$$= [(1825200 + 836550) / (1 + 17\%) + 1000000] \times 20\% + (60 + 50 + 25) \times 2000 \times 0.5 = 790000 \text{ (元)}。$$

(8)应纳城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
=(389947.7+790000)*(5%+3%+2%)=117994.77 (元)。

解析：

44.

位于某市区的制药公司由外商持股 75%且为增值税一般纳税人，该公司 2013 年主营业务收入 5500 万元，其他业务收入 400 万元，营业外收入 300 万元，主营业务成本 2800 万元，其他业务成本 300 万元，营业外支出 210 万元，营业税金及附加 420 万元，管理费用 550 万元，销售费用 900 万元，财务费用 180 万元，投资收益 120 万元。当年发生的其中部分具体业务如下：(1)向境外股东企业支付全年技术咨询指导费 120 万元，境外股东企业常年派指导专家常年驻本公司并对其工作成果承担全部责任和风险，对其业绩进行考核评估。(2)实际发放职工工资 1200 万元（其中残疾人人员工资 40 万元）发生职工福利费支出 180 万元，拨缴工会经费 25 万元并取得专用收据，发生职工教育经费 20 万元，以前年度累计结转至本年度的职工教育经费未扣除额为 5 万元，另为投资者支付商业保险费 10 万元。(3)发生广告费支出 800 万元，非广告性质的赞助支出 50 万元，发生业务招待费支出 60 万元。(4)从事《国家重点支持的高新技术领域》规定项目的研发活动，对研发费用实行专账管理，发生研发费用支出 100 万元，且未形成无形资产。(5)对外捐赠货币资金 140 万元（通过县级政府向贫困地区捐赠 120 万元，直接向某学校捐 20 万元）。(6)为治理污水排放，当年购污水处理设备并投入使用，设备购置价款为 300 万元（含增值税且已做进项税额抵扣），处理公共污水当年取得 20 万元，相应的成本费用支出为 12 万元。(7)撤回对某公司的股权投资取得 100 万元，其中含原投资成本 60 万元，相当于被投资公司累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分 10 万元。（其他相关资料：除非特别说明，各扣除项目均已取得有效凭证，相关优惠已办理相关手续，因境外股东企业在中国境内会计账簿不健全，主管税务机关核定技术咨询指导劳务的利润率为 20%且制定该制药公司为其税款扣缴义务人，购进的污水处理设备为《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》所列设备）。

要求：

- (1)分别计算在业务(1)中该制药公司应扣缴的企业所得税、增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加金额。
- (2)计算业务(2)应调整的应纳税所得额。
- (3)计算业务(3)应调整的应纳税所得额。
- (4)计算业务(4)应调整的应纳税所得额。

- (5) 计算业务(5)应调整的应纳税所得额。
- (6) 计算业务(6)应调整的应纳税所得额和应调整的应纳税额。
- (7) 计算业务(7)应调整的应纳税所得额。
- (8) 计算该制药公司 2013 年应纳企业所得税额。

答案：

(1) 因境外股东企业在中国境内会计账簿不健全，主管税务机关核定技术咨询指导劳务的利润率 20%且指定该制药公司为其税款扣缴义务人。制药公司应扣缴的企业所得税=120*20%*25%=6 万元。制药公司应扣缴的增值税=120/(1+6%)*6%=6.79 万元。制药公司应扣缴的城建税=6.79*7%=0.48 万元。制药公司应扣缴的教育费附加=6.79*3%=0.20 万元。制药公司应扣缴的地方教育费附加=6.79*2%=0.14 万元。

(2) 实际支付给残疾人的工资，可以在税前加计 100%扣除，应纳税所得额调减 40 万元。职工福利费纳税调增=180-1200*14%=12 万元。工会经费纳税调增=25-1200*2%=1 万元。职工教育经费纳税调整：扣除限额=1200*2.5%=30 万元；本年实际发生 20 万元，以前年度超支 5 万元允许本年扣除，纳税调减 5 万元。为投资者支付的商业保险费不允许税前扣除纳税调增 10 万元。合计纳税调减=-40+12+1-5+10=-22 万元。

(3) 广告费扣除限额=(5500+400)*30%=1770 万元，实际发生 800 万元，没有超过限额，不需要进行纳税调整。非广告性质的赞助支出纳税调增 50 万元。业务招待费扣除限额=(5500+400)*5%=29.5 万元，60*60%=36 万元，纳税调增=60-29.5=30.5 万元。合计纳税调增=50+30.5=80.5（万元）。

(4) 研究开发费，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50%加计扣除。纳税调减=100*50%=50 万元。

(5) 直接向某学校的捐款不属于公益性捐赠支出，不得在税前扣除，所以应调增应纳税所得额 20 万元：利润总额=5500+400+300-2800-300-210-420-550-900-180+120=960 万元。公益捐赠限额=910*12%=115.2 万元公益捐赠支出纳税调增=120-115.2=4.8 万元。合计纳税调增=4.8+20=24.8 万元

(6) 当年购污水处理设备并投入使用, 准予按照设备投资额的 10% 抵扣应纳税额。应调减应纳税额 = $300 / (1 + 17\%) * 10\% = 25.64$ (万元); 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第 1 年至第 3 年免征企业所得税, 第 4 年至第 6 年减半征收企业所得税。污水处理所得 = $20 - 12 = 8$ 万元, 纳税调减 8 万元。

(7) 投资企业从被投资企业撤回或减少投资, 其取得的资产中, 相当于初始出资的部分, 应确认为投资收回; 相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分, 应确认为股息所得; 其余部分确认为投资资产转让所得。相当于被投资企业累计盈余公积和累计未分配利润按减少实收资本比例计算的部分, 这部分应确认为股息所得, 是免税的。纳税调减 10 万元。

(8) 2013 年应该缴纳企业所得税 = $(960 - 22 + 80.5 + 24.8 - 8 - 10) * 25\% - 300 / 1.17 * 10\% = 218.18$ 万元。

解析: